Агент *без утечек*

Как собрать ИИ-агента для работы финансиста так, чтобы данные людей не уехали за рубеж и закон о персональных данных был соблюдён. По шагам и без юридического языка. Подойдёт для агентов на OpenClaw, ботов в Telegram и MAX, мини-приложений и всего, что вы собираете вайб-кодингом.

ЧТО ВНУТРИ

1. Что считается персональными данными, а что нет
2. Агенты, за которых можно не переживать
3. Шесть шагов сборки агента, который работает с людьми
4. Чек-лист перед запуском
5. Готовый промт, который проверит вашего агента
6. Как это устроено у нас в школе

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ОДНОЙ СТРОКОЙ

Данные людей живут только на серверах в России, а всё остальное агент может делать где угодно.

Что говорит *закон*

- С 1 июля 2025 года действует новая редакция ч. 5 ст. 18 закона 152-ФЗ: когда вы собираете персональные данные россиян, в том числе через интернет, записывать и хранить их в базах за пределами России нельзя.
- Штраф за это по ч. 8 ст. 13.11 КоАП для компании от 1 до 6 млн ₽, за повторное нарушение юристы называют до 18 млн ₽.
- Telegram видит переписку с ботом целиком и хранит её на своих серверах за пределами России, сквозное шифрование у него есть только в секретных чатах, а бот получает сообщения как есть.
- Персональные данные это любая информация, по которой можно прямо или косвенно узнать человека (п. 1 ст. 3 152-ФЗ).

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

- ФИО, телефон, почта, адрес
- Зарплата и отпускные конкретного сотрудника
- ФИО физлица или ИП в банковской выписке
- Переписка с клиентом или учеником
- Имя и аккаунт в мессенджере
- Голосовые и фото людей

НЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

- Выручка, расходы, ОДДС по статьям
- Название и ИНН компании
- Сводные цифры по отделу без фамилий
- Учебная таблица с выдуманными людьми
- Тексты постов, презентации, сценарии
- Номер заказа без имени и телефона

Номер заказа или табельный номер для вас остаётся связанным с человеком, но Telegram и нейросеть по нему никого не узнают, поэтому работать по номерам намного безопаснее, чем по фамилиям.

Агенты, у которых *нечего вывозить*

У многих агентов персональных данных нет вообще, и их можно спокойно держать хоть на зарубежном сервере с любой нейросетью.

Личный ассистент

Ведёт ваши задачи, напоминания и планы. Закон о персональных данных не распространяется на обработку для личных и семейных нужд (ч. 2 ст. 1 152-ФЗ).

Бизнес-ассистент по цифрам

Считает выручку, ОДДС и план-факт по статьям, собирает дашборд, где нет ни одной фамилии.

Контент-помощник

Пишет посты и сценарии, собирает презентации, ищет новости и идеи.

Монтажёр и дизайнер

Режет видео, делает обложки и баннеры по вашим материалам.

Учебные и тестовые агенты

Работают на выдуманных данных. Так мы собирали Учётика на эфире: учебная выписка стройки, где все операции и контрагенты придуманы.

1 Нужен ли тут бот вообще

Самый простой способ не нарушить закон: не заводить бота там, где нужны персональные данные. Регистрацию, оплату, анкеты и договоры лучше оставить платформе, которая уже стоит в России и делает это по правилам, а агенту отдать всё остальное.

ВОПРОС 1	Есть ли в задаче конкретные люди? Если нет, собирайте агента спокойно.
ВОПРОС 2	Можно ли заменить человека номером заказа или табельным номером? Если да, работайте по номеру.
ВОПРОС 3	Без имён никак? Тогда идите по шагам 2–6 на следующих страницах.

2 Сервер и хранение

- Всё, где есть данные людей, лежит на сервере в России: база, таблицы, история переписок агента, его память, логи и резервные копии. Про копии забывают чаще всего, потому что их настраивают один раз и больше не открывают.
- Арендуя сервер у хостинга, проверьте, что дата-центр в России: у многих хостингов есть и зарубежные площадки.
- Чтобы проверить уже работающий сервер, попросите Claude Code или Codex: «проверь, в какой стране стоит мой сервер и куда уходят копии базы», они посмотрят сами.
- Google хранит таблицы за пределами России, поэтому Google Таблица подходит для учебных данных и сводок по статьям, а таблица с фамилиями должна жить на российском сервере.
- Агент без персональных данных может жить и на зарубежном сервере, с него удобнее работать с зарубежными нейросетями.

3 Мессенджер и формы

- Кнопка «Поделиться номером» в Telegram есть у многих ботов, и прямого запрета на неё нет, но номер в этот момент проходит через серверы Telegram и остаётся в истории чата. Если оставляете кнопку, бот должен стоять на российском сервере, сразу класть номер в свою базу в России и спрашивать согласие до того, как попросит номер.
- Надёжнее, когда кнопка в боте ведёт на форму на сайте или в мини-приложение на вашем российском сервере. Мини-приложение это страница вашего сервера, поэтому данные идут с телефона прямо к вам, мимо переписки.
- Рядом с формой стоит отдельная галочка согласия на обработку персональных данных: согласие оформляется отдельно от оферты и других документов (ч. 1 ст. 9 152-ФЗ, правило действует с 1 сентября 2025 года).
- MAX по своей политике конфиденциальности хранит данные россиян в базах в России, и если сервер бота тоже российский, вопрос локализации закрыт. Хейтеров у MAX много, но по 152-ФЗ он скучный отличник.

4 Нейросеть

Есть два пути. Российская модель в российском облаке, например GigaChat или модели Яндекса, или модель на вашем собственном сервере: тогда данные из страны не уходят. Зарубежная модель, например ChatGPT, Claude или DeepSeek: тогда только с маской, когда имена, телефоны и почты заменяются метками до отправки.

ЭТАП	ЧТО ПРОИСХОДИТ
В CRM	Мария Иванова, её телефон и почта, оплатила курс
Ушло в нейросеть	[КЛИЕНТ] оплатила курс, напиши ей благодарность
Пришёл ответ	[КЛИЕНТ], спасибо за оплату, доступ к урокам уже открыт
Получила клиентка	Мария, спасибо за оплату, доступ к урокам уже открыт

- Имя возвращается в текст уже на вашей стороне, после ответа модели, а телефон и почта в текст для нейросети не попадают никогда.
- Маска стоит на каждом выходе к нейросети. Когда мы ставили её в своей CRM, выходов оказалось шесть, а защищён был один, поэтому теперь новый вызов модели без маски ловит автоматическая проверка.
- Голосовые и фото людей обезличить почти невозможно, поэтому наружу их лучше не отправлять.
- Цифры считает код, а нейросеть только понимает вопрос, разносит операции и пишет выводы, так что всю базу целиком ей отдавать не нужно.

5 Уведомления, логи и память

- В рабочий чат приходит «оплачен заказ № 1234 на 15 000 ₽», а имя и телефон менеджер открывает в CRM.
- В логи и в память агента не пишем телефоны и почты: память агента тоже хранилище.
- Сотрудников называем по табельным номерам, это заодно спасает от путаницы с тёзками.

6 Документы

- Уведомление в Роскомнадзор о том, что вы обрабатываете персональные данные. В реестре на pd.rkn.gov.ru любой может посмотреть, что вы заявили, в том числе страны, где лежат базы, и есть ли передача за рубеж. Заявленное должно совпадать с тем, как всё устроено на самом деле.
- Политика обработки персональных данных на сайте говорит то же самое, что уведомление.
- Если что-то с персональными данными сознательно уходит за рубеж, до начала подаётся уведомление о трансграничной передаче (ст. 12 152-ФЗ). В страны, которых нет в перечне Роскомнадзора, передавать нельзя, пока не пройдут 10 рабочих дней на рассмотрение.

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

Данные сотрудников

Работодатель может передать их третьим лицам, в том числе сервису с нейросетью, только с письменного согласия сотрудника (ст. 88 ТК).

Банки и госкомпании

Банкам, финансовым организациям и компаниям с госдолей больше 50% передавать персональные данные через Telegram запрещено отдельно, с 2023 года. Штраф для организации до 700 тыс. ₽ (ст. 13.11.2 КоАП).

ЧТО ПОКА НЕ ЯСНО

Письменного разъяснения Роскомнадзора именно про ботов пока нет. Есть письмо Минцифры от 12.05.2025 № П25-44929 о том, что базы за рубежом при сборе данных не допускаются, и устная позиция ведомства: по пересказу юриста, на дне открытых дверей Роскомнадзора с участием Минцифры прозвучало, что собирать персональные данные в иностранных мессенджерах нельзя никому, потому что их серверы за рубежом.

Инструкция собрана по текстам 152-ФЗ, КоАП и ТК на 19.10.2026 и не заменяет консультацию юриста. Если сомневаетесь в своём случае, покажите эту схему юристу.

Чек-лист *перед запуском*

Пройдите по списку, прежде чем отдавать агента команде или клиентам. Каждый пункт без галочки это место, где данные могут утечь.

- [ ] В задаче нет конкретных людей, или они заменены номерами
- [ ] Регистрация, оплата и анкеты идут через платформу в России, а бот их не собирает
- [ ] Контакты собирает форма или мини-приложение на российском сервере, а если в боте есть «Поделиться номером», номер сразу ложится в базу в России
- [ ] База, таблицы, логи, память агента и резервные копии лежат на серверах в России
- [ ] Таблицы с фамилиями лежат не в Google Таблицах
- [ ] Перед каждой зарубежной нейросетью стоит маска, и её работу проверяет тест
- [ ] Цифры считает код, нейросеть только разбирает вопрос и формулирует
- [ ] Уведомления команде приходят без имён и телефонов
- [ ] Голосовые и фото людей не уходят в зарубежные сервисы
- [ ] Сотрудники идут по табельным номерам, а на передачу их данных есть письменное согласие
- [ ] Уведомление в Роскомнадзор и политика на сайте совпадают с тем, как всё устроено
- [ ] Если что-то уходит за рубеж, уведомление о трансграничной передаче подано заранее

ПРОМТ ДЛЯ CLAUDE CODE ИЛИ CODEX

Проверь моего агента и его сервер на соответствие закону 152-ФЗ о персональных данных. Работай только на чтение: ничего не удаляй, не меняй и не перезапускай. Значения персональных данных не выводи, показывай только названия полей и количество записей.

1. Найди, где агент получает данные людей: чаты, формы, кнопки «Поделиться номером», таблицы, выгрузки, CRM.
2. Проверь, в какой стране стоит каждый сервер и каждое хранилище, включая резервные копии, логи и память агента.
3. Найди все места, где текст уходит во внешние нейросети и сервисы, и проверь, заменяются ли перед ними имена, телефоны и почты на метки.
4. Посмотри, что агент пишет в рабочие чаты, логи и свою память, нет ли там имён, телефонов и почт.
5. Сверь найденное с политикой обработки персональных данных на моём сайте.

Итог дай таблицей: где данные людей, где они хранятся, куда уходят, что не так и как исправить. Отдельным списком напиши, что мне нужно сделать руками: удаление старых копий, уведомления в Роскомнадзор.

КАК ЭТО УСТРОЕНО У НАС В ШКОЛЕ

Регистрация и оплата у нас идут через платформу SOHO, её серверы стоят в России, и при регистрации человек галочками отмечает четыре документа, среди них политика обработки персональных данных и согласие на обработку. Агентов мы используем для других задач: посты, видео, блог, аналитика по статьям. Промт выше собран из того, как мы проверяли собственные серверы.

НАУЧИТЬСЯ СОБИРАТЬ САМИМ

Собирать своих ботов, мини-приложения и агентов и выкладывать их на сервер мы учим на курсе «Нейросети: профи-уровень. Вайб-кодинг».

✳ Напишите кодовое слово **«Вайб-кодинг»** в личные сообщения по этой ссылке, мы отправим программу и условия участия →